

한국가스공사 상임감사위원

시정 요구·통보

일련번호 제22-생산종합-13호

제 목 I-TV 구매계약 보험료 사후정산 미시행 및 관리지침 불일치

소관부서 ○○본부 ㉠㉠㉠㉠본부, ㉡㉡㉡㉡본부 ㉢㉢㉢㉢처

조치부서 ㉠㉠㉠㉠본부, ㉢㉢㉢㉢처

내 용

1. 업무 개요

㉠㉠㉠㉠본부 >>>>부는 ㉠㉠기지의 계전설비의 교체, 개선 등 유지보수 업무를 담당하면서, 설비감시용 I-TV¹⁾에 대해 “2020년 한국○○공사 ㉠㉠㉠㉠본부 I-TV 종합개선 관련 구매(계약번호: ???RD???, 이하. I-TV 구매계약)” 계약을 추진하였으며, ㉢㉢㉢㉢처 ㉠㉠㉠㉠부는 구매계약 관련 「계약업무관리지침」의 검토 및 개정 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규) 정부입찰·계약 집행기준」 제2조의2 제2항 제2호에 따르면, 물품계약 중 공사가 혼재되어 관련법령에 의해 보험료를 계상하여 예정가격을 작성할 경우에는 동 규칙 제93조에 따라 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금 보험료 등의 정산사항을 입찰공고 시에 안내토록하고 있으며, 동 규칙 제94조에 따라 사후 정산해야한다.

따라서 ㉠㉠㉠㉠본부 >>>>부는 보험료가 포함된 물품의 대가를 지급하려는 경우, 계약상대자에게 안내한 보험료 정산조건에 따라 보험료 납입내역을

1) 산업용 텔레비전(Industrial Television)으로 보안용 CCTV와 달리 공장 내부의 공정 감시, 방재기능 등에 사용됨.

확인하여 정산해야 하며, ◆◆◆◆처 ○○○○부는 「계약업무관리지침」에 이를 반영해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. I-TV 구매계약 보험료 미정산

○○○○본부 ▷▷▷▷부는 I-TV 구매계약에 보험료를 계상하여 원가 계산서를 작성하였으며, 조달청은 동 계약을 입찰공고하면서 【표 1】과 같이 관련 규정에 따라 보험료를 사후정산 하도록 안내하였다.

【표 1】 조달청 입찰공고 보험료 사후정산 안내사항

(단위: 원, VAT 제외)

국민건강보험료	국민연금보험료	노인장기요양보험료	계
1,702,487	2,297,208	174,505	4,174,200

※출처: I-TV 구매계약 조달청 입찰안내문

그러나 ○○○○본부 ▷▷▷▷부는 보험료 정산 없이 완납증명서만 확인하고 검수를 완료하였으며, 계약상대자에게 【표 2】와 같이 계약금액 5,570,783 원을 과다 지급하였다.

【표 2】 보험료 미정산에 따른 과지급 금액

(단위: 원)

보험료 계	일반관리비	이윤	부가세	계
4,174,200	229,581	660,567	506,435	5,570,783

※출처: 산출내역서상에 일반관리비는 5.5%(보험료), 이윤은 15%(보험료+일반관리비) 적용

나. 계약업무관리지침에 구매계약 사후정산조건 미반영

“공사계약”은 「계약업무관리지침」 제53조의3에 따라 계약요청부서가 “입찰 및 계약 추진 시 반영 요청사항” 양식을 작성해서 계약의뢰를 해야 함을 규정하고 있다. 또한 양식에는 보험료, 산업안전보건관리비 금액을 기입해야 하므로 계약 요청부서와 계약부서는 정산조건을 사전에 인지하여 대가를 지급할 수 있다.

그러나 “구매계약”은 동 지침 제44조의 대가지급과 관련해서 공사가 혼재된

물품계약에 대한 사후정산조건이 없으며, 보험료의 대가지급을 계약상대자의 완납 증명서 제출로 규정하고 있다. 그 결과, 계약요청부서와 계약부서는 물품·공사 혼재계약의 공사부분에 대한 보험료, 산업안전관리비의 정산조건을 인지하지 못하고 모두 집행할 수 있으며, 이는 규정상의 문제점으로 볼 수 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

㉠㉠㉠㉠본부 ▷▷▷▷부는 조달청 입찰공고에 건강, 연금, 장기요양 보험료가 사후정산 조건으로 명시됐음을 별도로 통보받지 못했으나, 계약상대자에게 입찰 시 안내됐으므로 미 정산된 계약금액을 환수하겠다고 의견을 제시하였다.

그리고 ◆◆◆◆처 ㉡㉡㉡㉡부는 “입찰 및 계약 추진시 반영 요청사항” 양식 (첨부참조)은 웹구매시스템에서 볼 수 있고, 양식에 보험료, 산업안전보건관리비에 대한 정산관련 사항이 나와 있으며, 향후 「계약업무관리지침」에 상기양식과 계약의뢰요청사항을 반영하여 지침을 개정하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠본부장은 I-TV 구매계약 건의 입찰공고에 보험료가 사후정산조건으로 안내된 계약금액 5,570,783 원을 계약상대자로부터 환수하시기 바랍니다. (시정)

◆◆◆◆처장은 물품·공사가 혼재된 계약의 공사부분의 사후정산 문제가 발생되지 않도록 「계약업무관리지침」을 개정하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

㉠㉠㉠㉠본부 ▷▷▷▷부(시정)

◆◆◆◆처 ㉡㉡㉡㉡부(통보)

#첨부

입찰 및 계약 추진시 반영 요청사항

1. 물품분류번호 :
2. 중소기업제품여부(O, X) : O or X
3. 기술개발제품일 경우 nep, net 등 관련 인증번호 :
4. 제조(규격서) 또는 구매 여부 : 제조 or 구매
5. 중소기업자간 경쟁물품 여부(O, X) : O or X
* 계약업무관리지침10조의8(중소기업자간 경쟁제품 구매) 참고
6. 납품조건 : (납품 또는 납품 및 설치·시운전 등)
7. 하자이행기간 : 납품후 *일 or 시운전 후 *일
* 계약업무관리지침[별표05] 물품종류별 하자담보책임기간 및 자보수보증금을 참고
8. 여성기업 여부 (O, X) : O or X
9. 조달청 위탁여부 (O, X) : O or X
* 비리관련 구매위탁 또는 고시금액 이상 중기간경쟁제품 등
10. 법적경비(해당보험료를 산정하여 예산을 산출한 경우 작성)
* 계약업무관리지침10조의9(물품,용역,공사가 혼재된 계약의 집행)참고
 - (1) 입찰참가자는 입찰금액 산정시(산출내역서 포함) 기초금액에 계상된 아래의 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 등의 금액을 조정 없이 반영하여야함.

(단위 : 원, 부가세별도)

국민건강 보험료	국민연금 보험료	노인장기 요양보험료	산업안전 보건관리비

- (2) 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료는 계약예규정부 입찰·계약 집행기준」제19장에 정한 바에 따라 사후 정산하여야 함.